

及配方进行科学优化,实现经大规模、批量化生产,仍能保持产品风味稳定,不产气、不“顶盖”等优势。而被控侵权人抗辩权利人技术信息属于公知技术,仅提交从网络检索的一篇“水豆豉制作方法”和豆豉贵州省地方标准及其《工艺流程说明》作为抗辩证据,故法官运用“盖然性占优势”的证明标准认定权利人主张成立。

三、充分运用司法鉴定、专家证人等辅助手段协助法官完成“实质性相同”的法律认定

侵犯商业秘密行为具有隐蔽性,权利人难以举证证明被控侵权人实施了侵权行为。司法实践中,一般采取“实质性相同+接触”原则判断是否构成侵权。该原则是指,权利人在证明自己拥有某项商业秘密的基础上,首先证明被控侵权人对权利人的商业秘密存在某种接触,然后证明被控侵权人在经营活动中使用了接近或者非常接近权利人商业秘密的技术或其他信息。而被控侵权人则举证证明其使用的技术或其他信息系通过合法途径取得,否则,应推定侵权成立。侵权行为认定难主要表现在商业秘密“实质性相同”判断难,特别是一些涉及复杂技术信息的案件,法官往往难以作出判断。此时,法官可以运用司法鉴定、专家证人等方式作为辅助手段来认定双方当事人的技术信息是否构成“实质性相同”,有效避免因知识结构偏狭导致法律认定和适用错误。

本案中,水豆豉生产工艺涉及生物工程类知识,法官不仅借助食品质检机构对二者产品理化指标的检测结论,行业协会组织品鉴专家对二者产品品鉴盲评结果,还访谈高校专事发酵食品研究的教授。根据理化指标,品鉴风味、口感等均高度近似,辅以食品工业化生产的行业知识,最终认定被控侵权人的水豆豉生产技术和配方与权利人的水豆豉生产技术和配方构成“实质性相同”。

四、本案引发的启示

1. 司法回应社会对司法保护商业秘密的需求

司法赋能保护商业秘密不应局限于事后保护,更应聚焦于事前。法官不能安于“坐堂办案”,更在于“沉得下去”“走得出去”,积极主动地回应司法的

社会需求和人民关切。法律具有教育引导功能，法院应当加强司法宣传力度。

一方面，促进全社会了解商业秘密、促使企业强化自身商业秘密保护意识；另一方面，营造全社会遵守法律、尊重知识产权的氛围，让那些企图窃取他人商业秘密的企业或个人放弃违法，甚至犯罪的念头，依法诚信经营。

2. 加大侵犯商业秘密案件的调解力度

在侵犯商业秘密案件中，双方当事人之间对立情绪普遍较重，调解工作难度大。这就要求法官不仅要强化审判能力，更要提升调解水平，坚持和发展新时代“枫桥经验”，达到从根本上化解社会矛盾，不仅“案结事了”，更要“案结事好”，实现政治效果、法律效果、社会效果有机统一的“三赢”局面。

3. 统一裁判尺度，提升司法审判水平

许多知识产权类案件与前沿科技紧密挂钩，审理难度较大。这就要求上下级法院之间多沟通，上级法院加强对此类案件的业务指导，以统一裁判尺度和标准，避免“同案不同判”。

编写人：贵州省贵阳市中级人民法院 居丽卿

擅自使用他人特定服务名称的行为认定

——甲某诉乙某羊肉烩面馆、丙某青年路羊肉烩面馆不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省高级人民法院(2022)苏民终1551号民事判决书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 甲某

被告(上诉人):乙某羊肉烩面馆

被告：丙某青年路羊肉烩面馆

【基本案情】

自20世纪80年代始，在某市民的日常生活中，口口相传在青年路老公安局对面有一家以羊肉为特色的餐馆，因价格实惠、汤鲜味美受到消费者的青睐，成为有一定影响力的美味餐馆。该餐馆因位于某市青年路，被消费者俗称“青年路羊肉馆”。“青年路羊肉馆”逐步成为与某市青年路老公安局对面以羊肉为特色的餐馆具有特定联系的专有词汇。

2018年12月26日，甲某注册成立“某区青年路甲某羊肉馆”，后于2020年6月18日变更名称为“某区青年路青年羊肉馆”，经营场所于2021年9月14日由某市某大厦B座变更为某市某大厦A座。“某区青年路青年羊肉馆”于2022年1月21日注销。

某市公证处出具公证书证实：2021年6月24日，位于某市某区某小区西南侧，悬挂乙某羊肉烩面馆营业执照，收款方为乙某羊肉烩面馆的店铺以门头：“青年路羊肉烩面老字号新城店”从事经营活动。该店亦在网上以“青年路羊肉烩面”等字样从事推广经营活动。甲某提供的视频显示，在甲某代理人询问该店服务人员该店“是不是老公安局对面的店时”，服务人员回答“是”。甲某提供的图片显示，该店张贴的图片中使用某市青年路老公安局对面餐馆的图片。

另查明，第1××5号“青年路”注册商标由成都市某公司于2014年6月30日申请注册，核定使用商品/服务为第43类，包括备办宴席、饭店等。乙某羊肉烩面馆经营者乙某于2021年1月20日经公告受让取得涉案“青年路”注册商标专用权。

【案件焦点】

1. “青年路羊肉馆”是否系具有一定影响力的服务名称；2. 乙某羊肉烩面馆、丙某青年路羊肉烩面馆在经营过程中使用“青年路羊肉馆”的行为是否构成不正当竞争。

【法院裁判要旨】

江苏省徐州市中级人民法院经审理认为：甲某于2018年12月26日在原“青年路羊肉馆”路北近处注册成立“某区青年路甲某羊肉馆”，并于2020年6月18日更名为“某区青年路青年羊肉馆”。在本案诉讼中，甲某主张其曾参与某市市民口口相传中的“青年路羊肉馆”的经营，在无相反证据及其他主体明确否认的情形下，甲某本案原告主体适格。

“青年路羊肉馆”是与某市青年路老公安局对面以羊肉为特色的餐馆具有特定联系的专有词汇。乙某羊肉烩面馆与某市青年路老公安局对面以羊肉为特色的餐馆无经营行为上的联系，其在经营行为中使用“青年路羊肉馆”等字样，系加剧经营混淆行为，构成不正当竞争。

乙某羊肉烩面馆经营者乙某，虽系第1××5号“青年路”注册商标的专用权人，但在自20世纪80年代起“青年路羊肉馆”成为与某市青年路老公安局对面以羊肉为特色的餐馆具有特定联系的专有词汇的情形下，乙某所享有的第1××5号“青年路”注册商标的专用权应该受到规制。另，本案二被告经营中宣称“是老公安局对面的店”及使用“老字号”字样属于虚假宣传行为，应该受到制止。二被告实施了不正当竞争行为，应当依法承担相应的法律责任。

江苏省徐州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九百九十五条、第一千零一十七条、第一千一百八十二条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条、第八条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，判决如下：

一、丙某青年路羊肉烩面馆于判决生效之日起立即停止在其字号中使用“青年路、羊肉”文字；

二、乙某羊肉烩面馆、丙某青年路羊肉烩面馆于判决生效之日起在某地区的经营行为中立即停止将“青年路”与“羊肉”搭配作为标识使用；

三、乙某羊肉烩面馆、丙某青年路羊肉烩面馆于判决生效之日起立即停止宣称自己“是老公安局对面的店”的行为；

四、乙某羊肉烩面馆、丙某青年路羊肉烩面馆于判决生效之日起十日内拆

除其门店中含有原“青年路羊肉馆”经营场所内容的图片；拆除在其门店中“老字号”文字；

五、乙某羊肉烩面馆、被告丙某青年路羊肉烩面馆于判决生效之日起十日内在《某日报》上连续三日刊登声明，就其不正当竞争行为公开道歉，消除影响（刊登内容须经法院审核）；

六、乙某羊肉烩面馆、被告丙某青年路羊肉烩面馆于判决生效之日起十日内赔偿原告甲某经济损失及合理费用支出共计人民币3万元；

七、驳回甲某的其他诉讼请求。

乙某羊肉烩面馆不服一审判决，提起上诉。

江苏省高级人民法院经审理认为：

一、被诉行为构成不正当竞争

（一）“青年路羊肉馆”构成有一定影响的服务名称

“青年路羊肉馆”是否构成有一定影响的服务名称，应当从该服务名称是否达到一定的市场知名度和是否具有区别服务来源的显著特征予以考虑。本案中，虽然该店经营主体的字号并非“青年路羊肉馆”，但是根据美团网收录甲某经营的“青年路羊肉馆”已超过9年、百度贴吧、新浪微博、大众点评等相关用户的发言及评论、某电视台新闻报道以及证人证言等证据，能够证明早在乙某羊肉烩面馆登记注册之前，“青年路羊肉馆”远已构成有一定影响的服务名称，且该服务名称与甲某所经营的店铺已经形成了稳定的一一对应关系，起到了区别服务来源的作用。

（二）被诉行为构成不正当竞争

1. 乙某羊肉烩面馆实施了混淆行为

乙某羊肉烩面馆与甲某经营的羊肉馆系同业经营者，乙某羊肉烩面馆在设立时，对“青年路羊肉馆”这一服务名称的知名度理应知晓，其与位于某市青年路原某市公安局对面的羊肉馆之间不存在任何传承关系，却使用与“青年路羊肉馆”近似的“青年路羊肉烩面”等标识从事推广经营活动。且在店内张贴某市青年路原公安局对面餐馆的图片，并在服务人员被询问“是不是老公安局对面

的店”时，明确回答“是”。乙某羊肉烩面馆的上述行为可能使得相关公众误认为其提供的服务来源于甲某经营的“青年路羊肉馆”或与其存在加盟、许可等特定联系，且根据网友评论可知，其及关联门店已实际造成相关公众的混淆、误认。乙某羊肉烩面馆的行为构成不正当竞争。乙某羊肉烩面馆的经营者乙某虽享有第1××5号“青年路”注册商标专用权，但该商标权受让取得时间远晚于“青年路羊肉馆”成为有一定影响服务名称的时间，故乙某受让取得“青年路”商标并予以使用的行为难言善意。根据知识产权保护在先权利原则，该商标在某地区使用在以提供羊肉为特色的餐饮服务上时，应当受到一定的限制。

2. 乙某羊肉烩面馆实施了虚假宣传行为

本案中，乙某羊肉烩面馆成立于2017年7月，并非老字号，且其与某市原公安局对面位于青年路199号的羊肉馆也无任何传承关系，却在经营中宣称“是老公安局对面的店”、使用原“青年路羊肉馆”经营场所的图片，并使用“老字号”字样，欺骗、误导消费者，该行为构成《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条所规制的虚假宣传。

二、一审判决确定的民事责任并无不当

乙某羊肉烩面馆、丙某青年路羊肉烩面馆应对其实施的不正当竞争行为，承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的民事责任。鉴于在案证据不能证明甲某因被侵权所受到的实际损失或乙某羊肉烩面馆、丙某青年路羊肉烩面馆因侵权所获得的利益，本案适用法定赔偿，符合法律规定。综合考虑涉案服务名称的知名度，侵权人的主观故意、侵权行为的情节以及甲某为制止侵权支出了一定的合理费用等相关因素，一审判决乙某羊肉烩面馆、丙某青年路羊肉烩面馆赔偿甲某经济损失及合理费用支出共计3万元，并无不当，予以确认。

江苏省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

